

1518646-13.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Danielle Galhano Pereira da Silva
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 18ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 21/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)
Réu:
CAUÃ SILVA DOS SANTOS e outro

Aos 21 de Novembro de 2022, às 13:15 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante das consequências ocasionadas pela Pandemia do COVID-19, apresentaram-se a MMª Juíza de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
18ª Vara Criminal
Av. Abraão Ribeiro, 313, Rua 5, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7105, São Paulo-SP - E-mail: sp18cr@tjsp.jus.br

ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Processo nº:
1518646-13.2022.8.26.0228 2022/001217
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)
Réu:
CAUÃ SILVA DOS SANTOS e outro

Aos 21 de Novembro de 2022, às 13:15 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante das consequências ocasionadas pela Pandemia do COVID-19, apresentaram-se a MMª Juíza de Direito, Dr(a). Danielle Galhano Pereira da Silva, comigo escrevente de seu cargo abaixo assinado, instaurou-se a audiência de acordo de não persecução penal, referente a processo que a JUSTIÇA PÚBLICA move contra CAUÃ SILVA DOS SANTOS, qualificados nos autos. Apregoadas as partes, verificou-se o comparecimento do(a) representante do Ministério Público Drª Gabriela Carvalho de Almeida Estephan, em exercício nesta Vara, os rés e sua defensora Drª. Marina Diana E . T. Jardim, Defensora Pública (e-mail mtedeschi@defensoria.sp.def.br). Iniciados os trabalhos, foi o indiciado interrogado, tendo dito: que confessa a prática do(s) delito(s) a ele imputado na denúncia. Que, no dia 17 de agosto de 2022, às 23h48min, na Avenida Celso Garcia, altura do numeral 4928, Tatuapé, nesta cidade e comarca da Capital/SP, agindo em concurso, juntamente com Lucas de Oliveira Silva, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, mediante uso de chave falsa, tentaram subtrair, para eles, a motocicleta Yamaha/YS 150 Fazer ED, cor vermelha, ano 2013 e modelo 2014, de placa FIF4G36, avaliada em R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Que trafegava em via pública, junto com o corréu, a bordo da motocicleta Honda/CG, quando visualizaram a motocicleta Yamaha/YS 150

Fazer ED estacionada na rua, decidindo subtraí-la. Que fazendo uso de chave mixa, danificou a ignição para partida do motor, enquanto o corréu permaneceu ao lado, na motocicleta Honda/CG, vigiando e dando cobertura ao . Que empreendeu fuga, ao perceber que Policiais Militares visualizaram a ação, sendo por estes perseguido e detido. Em seguida foi dada a palavra a(o) representante do Ministério Público, que assim se manifestou: MM. Juíza, nos termos do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, não sendo caso de arquivamento e tendo o(a) investigado(a) confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Proponho o referido acordo, mediante as seguintes condições: pagamento de prestação pecuniária no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) a ser paga em 10 (dez) parcelas de R\$30,00 (trinta) reais cada, até o décimo quinto dia de cada mês - para o FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO - FUSSP - Gov. do Est. de SP - Banco do Brasil - agência 1897-X, conta corrente 19.771-8 - CNPJ: 44.111.698-0001/98 - chave PIX: doacoesfussp@sp.gov.br, comprovado o pagamento mediante juntada de recibo nos autos.Fica(m) os indiciados e sua defesa técnica, neste ato, cientes de que, descumprida(s) qualquer(quaisquer) da(s) condição(ões) estipulada(s) no presente acordo, será este rescindido, com consequente prosseguimento da ação penal. O acordo de não persecução foi expressamente aceito pelo(a) investigado(a) e sua defesa técnica. Pelo(a) MM. Juiz(íza) foi proferida a seguinte decisão: VISTOS. Nos termos do artigo 28-A, § 4º, do Código de Processo Penal, tendo em vista o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do artigo 28-A, do mesmo Código, bem como a confissão formal e circunstancial do(a) investigado(a), nesta data, HOMOLOGO O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. Após juntada de comprovante de pagamento aos autos, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação. Nos termos do artigo 28-A, §9º, do Código de Processo Penal, cientifique-se a vítima (ou representante legal) da homologação do acordo. Saem os presentes cientes e intimados. Eu, Camila Bonilha Campos, Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.

MM. Juíza Dra. DANIELLE GALHADO PEREIRA DA SILVA

Ministério Público:

Defesa:

Ré(u):

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o(a) ré(u) e as partes estavam presentes virtualmente em audiência e saíram intimadas da homologação do acordo de não persecução penal. São Paulo, 21 Novembro de 2022. Eu, , Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.